

1503130-33.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259591/2021 - DEL.POL.CUBATÃO, 20421260 - DEL.POL.CUBATÃO, 776/21/202 - DEL.POL.CUBATÃO, 2259591 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DA SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503130-33.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503130-33.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259591/2021 - DEL.POL.CUBATÃO, 20421260 - DEL.POL.CUBATÃO, 776/21/202 - DEL.POL.CUBATÃO, 2259591 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DA SILVA GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

DIEGO DA SILVA GOMES qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de setembro de 2021, por volta das

07:00 horas, na Rua Sete, próximo ao n. 999, Fabril, nesta cidade, guardava consigo para fornecimento a terceiros, 13 porções de "Skunk", 06 porções de maconha e 19 pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com a legislação.

Segundo a denúncia, o réu estava na via pública em poder das drogas, quando policiais civis, que haviam recebido denúncia anônima de que um indivíduo conhecido como "Boni" traficava no local e com as características da casa, foram ao local e fizeram campana e em certo momento avistaram o réu praticando atos típicos de mercancia.

O réu foi abordado e com ele foi encontrado R\$ 10,00 e no imóvel foi encontrada uma sacola plástica contendo as drogas e mais R\$ 64,00.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls. 06/07. O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 81. O réu apresentou Defesa Preliminar às 101/103. A Denúncia foi recebida em 1º de fevereiro de 2022 (fls. 104), tendo sido o réu interrogado e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.190) O Ministério Público em memoriais requereu a procedência do pedido (fls. 199/202) O réu em memoriais requereu sua absolvição por falta de provas (fls. 206/213)

É o relatório.
FUNDAMENTO.

O réu Diego em seu interrogatório afirmou que no dia anterior a prisão os policiais passaram lá e o viram com o amigo Rodrigo e no dia da prisão quatro rapazes invadiram sua casa encapuzados por volta das 06:15 e falaram que eram policiais civis perguntando por um tal de 'Boni'. Os policiais falaram que "nós íamos te pegar". Alegou que se tivesse droga em casa não correria para a própria casa.

Os policiais ouvidos afirmaram que receberam denúncia anônima de que um indivíduo conhecido como "Boni" traficava no local e lhes foram passadas as características do imóvel. Os policiais descobriram que 'Boni' era o réu, então com carro descaracterizado fizeram campana e viram quando um indivíduo se aproximou do réu e após uma breve conversa, esse indivíduo entregou algo ao réu e ele se dirigiu para uma viela, momento em que os policiais foram fazer a abordagem e o réu fugiu, mas foi abordado antes de adentrar na casa e com o réu estava uma cédula de R\$ 10,00 que havia recebido do indivíduo. Na casa havia uma sacola plástica com as drogas, além de R\$ 64,00.

A testemunha Michele em juízo afirmou que no dia dos fatos foi até a Delegacia, mas não lhe informaram o motivo da prisão do réu.

Após a instrução a absolvição é de rigor, vez que a prova não ficou devidamente firme para o decreto condenatório.

Segundo os policiais, o réu estaria vendendo drogas, mas não foi preso em flagrante com droga alguma, todavia, ao perceber os policiais correu e ingressou em sua casa, mas foi detido, já que a porta estava entreaberta e na mesa da sala estava uma sacola com as drogas.

Para que haja a condenação a prova deve ser inquestionável e no presente feito, não parece muito razoável o réu, que não estava com nenhuma droga nas mãos correr justamente para dentro de sua residência onde facilmente poderiam ser encontradas as drogas.

Ora, com medo da policia, poderia ele correr para qualquer outro local onde não

estavam as drogas, portanto, no mínimo intrigante a versão policial, portanto, em que pese poder ser verdadeira a versão policial há dúvida razoável que impede o decreto condenatório.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu DIEGO DA SILVA GOMES como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII do CPP.

PIC

Cubatão, 01 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA